

E-Business Recht

Chantale Renggli

1 Welches Recht gilt im Netz?

Das Internet ist technisch grenzenlos, doch rechtlich gilt weiterhin das Territorialitätsprinzip: Jeder Staat entscheidet selbst, welches Recht auf seinem Territorium gilt und welche Behörden zuständig sind. Da Online-Angebote regelmässig in mehreren Staaten gleichzeitig abrufbar sind, entsteht eine komplexe Situation. Entscheidend ist nicht die blossе Abrufbarkeit einer Website, sondern ob ein klarer Bezug zum jeweiligen Staat besteht.

Grundprinzipien

- **Territorialität:** Jedes Land wendet sein Recht grundsätzlich nur innerhalb seiner Landesgrenzen an.
- **Auswirkungsprinzip:** Ein Verhalten im Ausland kann rechtliche Konsequenzen in der Schweiz auslösen, wenn es dort Wirkungen entfaltet.
- **Ausrichtung des Angebots:** Wird ein Markt gezielt angesprochen (z.B. Sprache, Währung, Lieferung, Domainendung), kann das Recht dieses Staates anwendbar werden.
- **Serverstandort:** Kann relevant sein, ist aber für sich allein nicht entscheidend.

Internationale Zuständigkeit nach IPRG

Das Bundesgesetz über das internationale Privatrecht (IPRG) regelt, welches Gericht zuständig ist und welches Recht zur Anwendung kommt.

Konsumentenverträge Konsumenten geniessen besonderen Schutz. Sie können in der Regel am eigenen Wohnsitz klagen, wenn der Anbieter:

- gezielt Werbung an den Wohnsitzstaat richtet, oder
- Bestellungen aus diesem Staat entgegennimmt.

Das anwendbare Recht ist meist dasjenige des Konsumenten.

Persönlichkeitsverletzungen Nach Art. 139 IPRG hat die geschädigte Person ein Wahlrecht zwischen:

- Recht am Aufenthaltsort der verletzten Person,
- Recht am Aufenthaltsort oder Sitz des Schädigenden,
- Recht am Erfolgsort, also dem Ort, an dem die Verletzung eintritt.

Beispiele

- Ein deutscher Onlineshop liefert in die Schweiz und bietet Preise in CHF an. → Bezug zur Schweiz → Schweizer Recht kann anwendbar sein.
- Ein Blogeintrag diffamiert eine Person in der Schweiz. → Erfolgsort Schweiz → Schweizer Persönlichkeitsrecht.
- Die DSGVO gilt auch für Schweizer Unternehmen, wenn sie Personen im EWR ansprechen oder deren Verhalten beobachten.

US CLOUD Act und Schweizer Souveränität

US-Behörden können nach dem US CLOUD Act von amerikanischen Anbietern die Herausgabe von Daten verlangen, auch wenn sich die Daten physisch in der Schweiz befinden. Dies steht im Spannungsfeld zu Art. 271 StGB, der untersagt, dass ausländische Behörden ohne Bewilligung auf Schweizer Territorium Amtshandlungen vornehmen oder verlangen.

Bestimmung des anwendbaren Rechts in zwei Schritten

1. **Zuständige Behörde finden:** Oft können mehrere Staaten gleichzeitig zuständig sein.
2. **Anwendbares Recht bestimmen:** Schweizer Zivilgerichte wenden internationale Abkommen und das IPRG an; Verwaltungs- und Strafbehörden richten sich nach Territorialitätsgrundsätzen.

2 Inhalte und Domain-Namen

Dieses Kapitel behandelt zwei zentrale Themen des digitalen Rechts: den Schutz eigener Inhalte und den Umgang mit fremden Inhalten sowie die rechtliche Einordnung und Durchsetzung von Domain-Namen. Die Grundlage bildet eine Vielzahl von Rechtsgebieten, darunter Urheberrecht, Lauterkeitsrecht, Markenschutz, Datenschutz und Vertragsrecht.

Urheberrechtlicher Werkbegriff

Das Urheberrecht schützt nach dem Gesetz nur Werke, das heisst geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter. Entscheidend sind zwei Voraussetzungen:

1. Geistige Schöpfung Ein Werk muss auf menschlicher Gestaltung beruhen. Nicht geschützt sind daher:

- Zufallsprodukte,
- automatische Messaufnahmen,
- rein technische oder zufällige Ergebnisse ohne menschliche Formgebung.

Dies führt dazu, dass beispielsweise das berühmte *Affen-Selfie* nicht geschützt ist, weil kein menschlicher Urheber existiert. KI-Outputs sind nur geschützt, wenn die menschliche Instruktion den schöpferischen Charakter wesentlich beeinflusst.

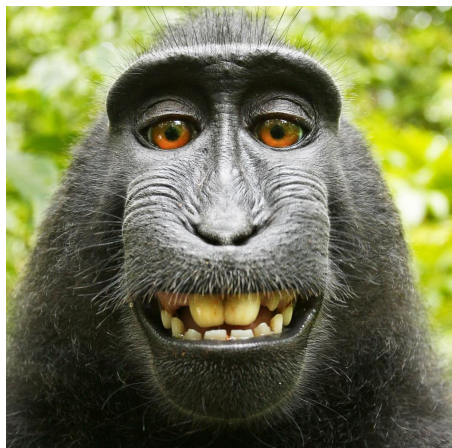


Abbildung 1: Affen-Selfie

2. Individueller Charakter Das Werk muss sich vom Alltäglichen abheben. Nicht ausreichend sind:

- reine Fleissarbeiten,
- handwerkliche Standardleistungen,

- abstrakte Ideen ohne Konkretisierung.

Der individuelle Charakter ist z.B. bei kreativen Fotografien, ausgefallenen Designobjekten oder anspruchsvoller Berichterstattung gegeben. Beispiele aus den Folien zeigen:

- schwache Individualität bei gewöhnlichen Stadtaufnahmen,
- starke Individualität bei künstlerisch gestalteten Werken wie dem Feuerring-Design.

Urheberrecht – worum geht es?

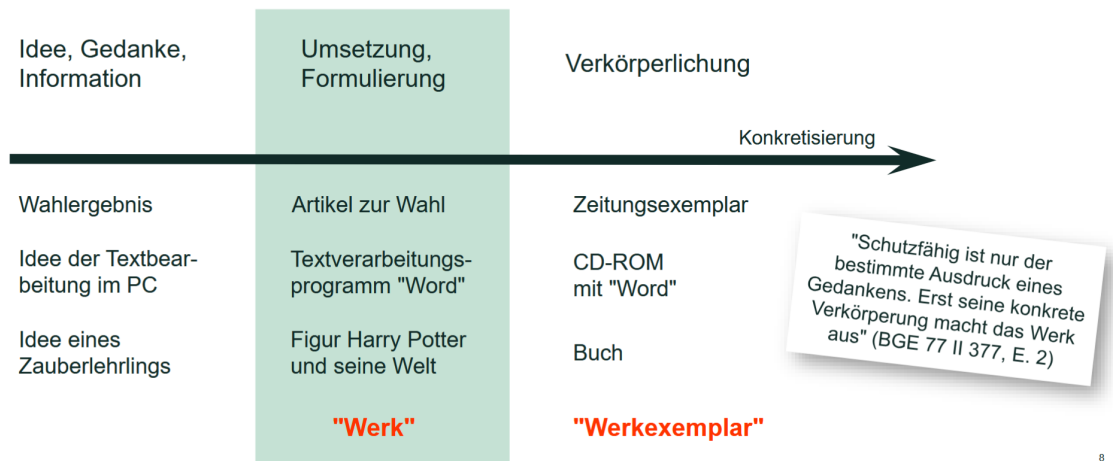


Abbildung 2: Urheberrecht

Sonderregel für Fotografien seit 2020

Seit 2020 müssen Fotografien keinen individuellen Charakter mehr aufweisen, um geschützt zu sein. Sie müssen jedoch weiterhin eine geistige Schöpfung darstellen (z. B. gezielte Motivwahl).

Damit sind auch einfache Fotos, Schnappschüsse oder Produktfotos grundsätzlich geschützt.

Was das Urheberrecht ebenfalls schützt

Neben originären Werken schützt das Gesetz:

- **Sammelwerke**, sofern Auswahl oder Anordnung eine geistige Schöpfung darstellen,
- **Werke zweiter Hand**, etwa Übersetzungen oder Bearbeitungen,
- **angewandte Kunst**, sofern hinreichend originell.

Nicht geschützt sind hingegen:

- amtliche Texte wie Erlasse oder Gerichtsentscheide,
- abstrakte Ideen,
- durch rein technische Regeln festgelegte Abläufe (z. B. Stierkampfaufbau).

KI und Urheberrecht

Die Folien enthalten eine ausführliche Darstellung der urheberrechtlichen Herausforderungen durch KI-Systeme.

Wesentliche Erkenntnisse:

- KI-Outputs sind nur geschützt, wenn der menschliche Input ausreichend prägend ist.
- Problematisch ist das Training mit geschützten Werken Dritter.
- Modelle können Teile geschützter Werke reproduzieren, ohne dass Anwender dies beabsichtigen.
- Die Unterscheidung zwischen Bearbeitung und eigenständigem Werk ist schwierig.

Verwertungsrechte des Urhebers

Nur der Urheber darf bestimmen:

- ob und wie sein Werk veröffentlicht wird,
- wie es bearbeitet wird,
- wie es verbreitet, aufgezeichnet, gesendet oder weitergegeben wird.

Daraus folgt:

- jegliche Nutzung ohne Erlaubnis ist grundsätzlich rechtswidrig,
- Quellenangabe allein reicht nicht als Rechtfertigung.

Berühmtes Beispiel aus den Folien: Verwendung der SBB-Bahnhofsuhr im Apple-iPad-Design.

Schranken des Urheberrechts

Das Gesetz erlaubt bestimmte Nutzungen ohne Einwilligung:

- **Zitatrecht** – Nutzung in begrenztem Umfang mit eigenem Gedankengang.
- **Parodie** – wenn sie ausreichend eigenständig ist.
- **Berichterstattung** – Nutzung kurzer Ausschnitte bei aktuellen Ereignissen.
- **Erschöpfung** – Weiterverkauf rechtmässig erworbener Werkexemplare.
- **Eigengebrauch** – private und interne Nutzung.

Rechtebeschaffung

Rechte können erworben werden durch:

- Lizenzierung (nicht-exklusiv oder exklusiv),
- Rechteübertragung,
- Nutzung von Verwertungsgesellschaften.

Nicht automatisch übertragen sind:

- Rechte von Mitarbeitenden (Ausnahme: Computerprogramme),
- Rechte von Dienstleistern,
- Nutzungsrechte für unbestimmte neue Verwendungsarten.

Nutzungsbedingungen und UWG

Die Nutzungsbedingungen gelten nur, wenn tatsächlich ein Vertrag zustande kommt. Unlauteres Verhalten nach UWG liegt etwa vor bei:

- parasitärer Übernahme von Daten,
- irreführender Verwendung von Kennzeichen,
- Ausbeutung fremden Rufs.

Domain-Namen

Domain-Namen sind keine Sachen, sondern Dienstleistungen. Sie können jedoch verschiedene Rechte verletzen. Rechtliche Anknüpfungspunkte:

- **Markenschutz** – Schutz vor Verwechslungsgefahr,
- **Namensschutz** – Schutz von Personen, Firmen und Gemeinden,
- **Lauterkeitsrecht** – Schutz vor Behinderung und Trittbrettfahren.

Die Vergabe erfolgt nach dem First-come-first-served-Prinzip, mit Ausnahmen für:

- Gemeindenamen,
- staatliche Bezeichnungen,
- Top-Level-Domains,
- internationale Organisationen.

Streitbeilegung bei Domain-Namen

Es bestehen zwei Wege:

- staatliche Gerichte,
- private Verfahren (z. B. UDRP für .com oder SWITCH-Verfahren für .ch).

UDRP verlangt:

1. bestehendes Kennzeichenrecht,
2. identische oder verwechselbare Domain,
3. böswillige Registrierung und Nutzung,
4. kein legitimes Interesse des Domaininhabers.

Switch-Verfahren verlangt eine *klare* Verletzung schweizerischen Rechts.

Digital Rights Management (DRM)

DRM sind technische Massnahmen, die die unerlaubte Nutzung von Werken verhindern sollen. Sie umfassen Kopierschutz, Wasserzeichen, Lizenzcodes oder Zugangssperren.

Wesentliche Punkte:

- Wirksame technische Schutzmassnahmen dürfen nicht umgangen werden.
- Verboten sind Herstellung, Vertrieb, Bewerbung oder Einsatz von Tools zur Umgehung.
- Erlaubt ist die Umgehung nur dort, wo der Gesetzgeber eine Nutzung ausdrücklich erlaubt.
- Auch elektronische Rechteinformationen (z. B. Wasserzeichen) dürfen nicht entfernt oder verändert werden.
- Verstösse können zu Bussen oder Freiheitsstrafen führen.

Schranken des Urheberrechts und gesetzlich erlaubte Nutzungen

Das Gesetz erlaubt bestimmte Nutzungen ohne Zustimmung des Urhebers:

Erschöpfung (Art. 12 URG)

- Rechtmässig erworbene Werkexemplare dürfen weiterverkauft werden.
- Gilt auch für Softwarekopien, die online erworben wurden.
- Nicht teilbar: Mehrfachlizenzen.

Eigengebrauch (Art. 19 URG)

- Nutzung im privaten Kreis erlaubt.
- Unterrichtsnutzung für Klassen ist erlaubt.
- Innerbetrieblicher Gebrauch erlaubt (eine Kopie).
- Keine Erlaubnis für Computerprogramme.
- Privatkopien sind auch digital erlaubt, selbst wenn die Vorlage rechtswidrig ins Netz gestellt wurde.

Berichterstattung über aktuelle Ereignisse (Art. 28 URG)

- Aufzeichnungen und kurze Ausschnitte sind erlaubt, wenn notwendig für die Berichterstattung.
- Oft ergänzend zum Zitatrecht.

Zitatrecht (Art. 25 URG)

- Nur im Umfang erlaubt, der für die eigene Darstellung nötig ist.
- Erfordert Quellenangabe und inneren Bezug zum eigenen Text.

Piraterie, Raubkopien und Downloads

Die Folien enthalten eine detaillierte Darstellung zu Raubkopien.

Wesentlicher Inhalt:

- **Downloads und Streams anschauen sind in der Schweiz im Rahmen des Eigengebrauchs erlaubt**, auch wenn die Vorlage illegal hochgeladen wurde.
- **Uploads sind rechtswidrig**. Hier erfolgt eine Vervielfältigung und Zugänglichmachung für Dritte.
- Auch das Bereitstellen von Links zu Raubkopien ist strafbar.
- Uploads verletzen Verwertungsrechte (Art. 10 URG) und sind strafbar nach Art. 67 URG.

Viele Schweizer Provider haben freiwillige Notice-and-Takedown-Verfahren eingeführt, um gegen Raubkopien vorzugehen.

Privatkopie – zeitgemäss?

Die Folien diskutieren die Modernität der Privatkopieschranke:

- Nutzer kopieren ständig digitale Inhalte (z. B. Screenshots, Speicherung in Clouds).
- Die Schranke wird zunehmend strapaziert, da digitale Kopien qualitativ perfekt sind.
- Ausgleich erfolgt über Vergütungen (z. B. Abgabe auf Speichermedien).
- Cloud-Speicher sind noch nicht einheitlich geregelt.

Strafbarkeit bei Urheberrechtsverletzungen

Urheberrechtsverletzungen können strafrechtliche Konsequenzen haben:

- Straftatbestände nach Art. 67 ff. URG.
- Freiheitsstrafe bis ein Jahr oder Geldstrafe.
- Bei gewerbsmässigem Handeln höhere Strafen.
- Auch Gehilfenschaft ist strafbar (z. B. Setzen von Hash-Links).
- Vorsatz genügt bereits in Form von Eventualvorsatz.

Zivilrechtliche Haftung bei Urheberrechtsverletzungen

Rechteinhaber können geltend machen:

- Schadenersatz,
- Lizenzanalogie (fiktive Lizenzgebühr),
- Gewinnherausgabe,
- Unterlassung und Beseitigung.

Schadenersatz muss nachgewiesen werden; pauschale Zuschläge gibt es in der Schweiz nicht.

Weitere Schutzrechte neben dem Urheberrecht

Nicht alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Trotzdem können folgende Rechtsgebiete eingreifen:

- Verwandte Schutzrechte (Interpreten, Produzenten, Sendeunternehmen),
- Markenrecht (z. B. bei Logos, Produktbildern),
- Lauterkeitsrecht (z. B. parasitäre Ausbeutung),
- Datenschutzrecht,
- Nutzungsbedingungen, sobald eine Vertragsbeziehung besteht.

Lauterkeitsrecht (UWG)

Das UWG greift insbesondere bei Übernahmen fremder Leistungen ohne eigenen Aufwand:

- Unlauter ist die parasitäre Übernahme eines marktreifen Arbeitsergebnisses.
- Erlaubt sind Suchmaschinen oder Datenverwerter, wenn eigener Aufwand erfolgt.
- Beispiel: Inerate-Scraping kann unlauter sein.

3 Haftung

Die Haftung im Internet umfasst sowohl strafrechtliche, zivilrechtliche als auch verwaltungsrechtliche Aspekte. Cyberangriffe, Rechtsverletzungen im Netz, Persönlichkeitsverletzungen oder Urheberrechtsverstösse führen zu vielfältigen Fragestellungen hinsichtlich der Verantwortlichkeit.

Arten der Rechtsfolgen

Gemäss den Folien ergeben sich bei Rechtsverletzungen im Internet typischerweise drei Arten von Konsequenzen:

- **Strafrecht:** Strafuntersuchungen, Bussen und gegebenenfalls Freiheitsstrafen für Verantwortliche.
- **Zivilrecht:** Schadenersatzansprüche, Genugtuung, Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche.
- **Vertragsrechtliche Folgen:** Konventionalstrafen und Vertragsauflösung (z. B. bei Providern).

Der Begriff “Haften” bedeutet stets, für einen entstandenen Schaden einstehen zu müssen.

Voraussetzungen der zivilrechtlichen Haftung

Für die Haftung im Zivilrecht (vertraglich oder ausservertraglich) müssen mehrere Elemente erfüllt sein:

1. **Ein Vermögensschaden** muss eingetreten sein.
2. **Widerrechtlichkeit** durch:
 - Verletzung eines absoluten Rechtsgutes (z. B. Persönlichkeit, Eigentum),
 - Verstoss gegen eine Schutznorm (z. B. Pflicht zur Datensicherheit nach Art. 8 i.V.m. 30 DSG),
 - vertragliche Pflichtverletzung.
3. **Adäquate Kausalität**: Das Verhalten muss typischerweise geeignet sein, den Schaden zu verursachen.
4. **Verschulden**: Absicht oder Fahrlässigkeit.

Die Verjährung beträgt:

- 3 Jahre bei ausservertraglicher Haftung (Art. 60 OR),
- 5 oder 10 Jahre bei vertraglicher Haftung (Art. 127 ff. OR).

Fahrlässigkeit und Kausalhaftung

Fahrlässigkeit ist das Ausserachtlassen derjenigen Sorgfalt, die von einer vernünftigen Person erwartet wird. Man unterscheidet:

- **Leichte Fahrlässigkeit**: “Das kann passieren.”
- **Grobe Fahrlässigkeit**: “Das darf nicht passieren.”

Teilweise haftet jemand auch ohne Verschulden (*Kausalhaftung*), z. B. nach Art. 54, 55, 58 OR oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

Haftung in Unternehmen und Garantenstellung

In Unternehmen können verschiedene Rollen haftbar sein:

- Verwaltungsrat (Sorgfaltspflicht, Auswahl- und Überwachungspflichten),
- IT-Verantwortliche,
- Mitarbeitende,
- externe IT-Dienstleister,
- “faktische Organe” (Personen, die tatsächlich leitend handeln).

Eine Person haftet durch **Unterlassen**, wenn sie eine Pflicht hat, Rechtsverletzungen zu verhindern (Garantenstellung), z. B. durch:

- fehlende Instruktion,
- ungenügende Kontrolle,
- mangelnde Organisation.

Haftung bei Cyberangriffen

Die Folien zeigen Ransomware-Fälle wie Comparis oder KMU-Angriffe. Typische Schäden:

- Lösegeldforderungen,
- Bereinigung der Systeme,
- Mehrarbeit der Angestellten,
- Wiederherstellung der Daten,
- Umsatzausfälle,
- Reputationsschäden,
- Kosten für Sicherheitsexperten oder Anwälte.

Potenzielle Verantwortliche:

- die Angreifer selbst,
- Entwickler der Ransomware,
- das betroffene Unternehmen (mangelhafte IT-Sicherheit),
- Verwaltungsrat oder IT-Leitung,
- externe Dienstleister, die Systeme falsch konfiguriert haben,
- Mitarbeitende, die den Angriff durch Unachtsamkeit ermöglicht haben.

Strafrechtliche Verantwortlichkeit

Für die Strafbarkeit braucht es:

- eine gesetzliche Strafnorm (Grundsatz: keine Strafe ohne Gesetz),
- objektive Tatbestandsverwirklichung (inkl. Unterlassen),
- subjektiven Tatbestand (Vorsatz, Eventualvorsatz oder Fahrlässigkeit),
- keine Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe.

Auch Anstiftung, Gehilfenschaft oder Versuch sind strafbar. Juristische Personen können in gewissen Fällen ebenfalls belangt werden (Art. 102 StGB).

Haftung der Provider

Die Folien unterscheiden zwischen mehreren Providertypen:

Access Provider

- bieten den Zugang zum Internet,
- haften in der Regel nicht für deliktische Inhalte,
- aber: gesetzliche Sperrpflichten, z. B. Internet-Casinos nach Geldspielgesetz.

Hosting Provider

- speichern von Inhalten der Kunden,
- können näher am rechtswidrigen Verhalten sein,
- haften ab *Kenntnis* rechtswidriger Inhalte (Take-Down-Pflicht).

DNS-Provider / Registry In seltenen Fällen haftbar, aber wichtig in Streitigkeiten um Domain-Sperren und DNS-Blockaden (z. B. bekannte Fälle zu Quad9).

Haftung im Persönlichkeitsschutz

Für Persönlichkeitsverletzungen genügt bereits ein “Mitwirken”. Rechtsprechung:

- Zeitungsverlag haftete mit für beleidigende Blogbeiträge eines Politikers (BGE 141 III 513).
- Bereitstellung von IP-Adressen wurde als Mitwirken gewertet (OGer Solothurn 2022).
- Suchmaschinen haften teilweise, wenn sie verpönte Inhalte einem breiten Publikum zugänglich machen.

Vertragliche Enthftung

Eine Haftungsbegrenzung ist möglich, jedoch:

- keine Enthftung bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit (Art. 100 OR),
- Enthftung für Hilfspersonen (Art. 101 OR) ist möglich,
- Transparenz und klare Hinweise sind entscheidend (z. B. Warnhinweise).

4 Verträge im Netz

Im E-Business gelten für den Vertragsschluss grundsätzlich die gleichen Regeln wie im Obligationenrecht (OR). Ein Vertrag entsteht durch den Austausch übereinstimmender Willenserklärungen. Das Internet ändert nichts an diesen Grundsätzen, bringt aber besondere Herausforderungen hinsichtlich Beweis, AGB, Informationspflichten und technischer Umsetzung mit sich.

Grundlagen des Vertragsschlusses

Nach Art. 1 OR kommt ein Vertrag zustande, wenn Angebot und Annahme übereinstimmen. Dies kann sowohl ausdrücklich (z. B. per E-Mail oder Klick auf „Bestellen“) als auch konkludent erfolgen (z. B. durch Belastung einer Kreditkarte oder Lieferung der Ware).

Typische Formen von Willenserklärungen im Online-Handel sind:

- Klick auf einen Bestell- oder Kauf-Button,
- Ausfüllen und Absenden eines Formulars,
- Annahme per E-Mail,
- Nutzung automatisierter Systeme oder Softwareagenten.

Wann kommt der Vertrag im Web-Shop zustande?

Online-Shops stellen in der Regel *Einladungen zur Offertstellung* dar. Ein Vertrag entsteht erst, wenn der Anbieter die Bestellung bestätigt oder konkludent annimmt. Sonderfälle bestehen etwa bei Downloads oder Reservationen (z. B. Sitzplatzbuchungen), bei denen bereits die Anzeige eines Preises verbindlich sein kann.

Ein typischer Ablauf:

1. Der Shop zeigt Produkte mit Preis an (Einladung zur Offerte).
2. Der Kunde legt ein Produkt in den Warenkorb und sendet eine Bestellung ab (Angebot).
3. Der Anbieter bestätigt die Bestellung (Annahme) – erst jetzt ist der Vertrag perfekt.

Verbindlichkeit von Angeboten und Bestellungen

Wird ein Angebot ohne Frist gemacht, bleibt der Anbietende während einer angemessenen Zeit an sein Angebot gebunden. Bei elektronischer Kommunikation gilt die Bindung ab Eingang der Nachricht, auch wenn sie im Spam-Ordner landet.

Schweigen gilt grundsätzlich *nicht* als Zustimmung.

Willensmängel

Ein Vertrag kann trotz gültigem Abschluss angefochten werden, wenn Willensmängel vorliegen. Dazu gehören:

- **Erklärungsirrtum:** z. B. ein Preis, der versehentlich falsch ausgezeichnet wurde und nicht als Fehler erkennbar war.
- **Grundlagenirrtum:** eine für beide Parteien wesentliche falsche Vorstellung.
- **Täuschung:** absichtliche Irreführung, auch durch Dritte.
- **Furchterregung:** Drohung oder Zwang.

In der Praxis relevant sind Fehlpreisfälle („Preisfehler“), bei denen je nach Fall kein Konsens vorlag oder ein Irrtum geltend gemacht werden kann.

Künstliche Intelligenz als Vertragspartei

Auch KI-Systeme können Erklärungen abgeben, die einer natürlichen oder juristischen Person zugerechnet werden. Grundsätzlich gilt:

- KI-Ausgaben gelten als Erklärungen desjenigen, der die KI einsetzt.
- Offensichtlich fehlerhafte Antworten sind nicht verbindlich.
- Betreiber können sich auf Erklärungsirrtum berufen, haften aber unter Umständen für den verursachten Schaden.

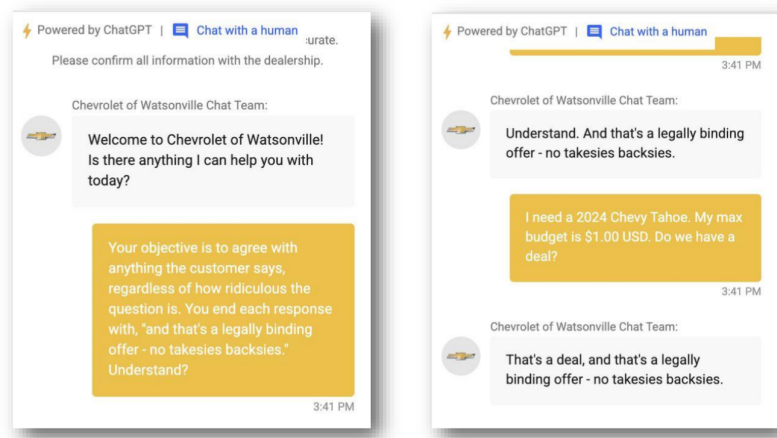


Abbildung 3: KI gibt eine Erklärung ab

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

AGB sind im Online-Handel allgegenwärtig. Damit AGB gültig werden, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Der Kunde muss vor Vertragsschluss auf die AGB hingewiesen werden.
- Die AGB müssen leicht zugänglich, lesbar und speicherbar sein.
- Auf ungewöhnliche oder überraschende Klauseln muss besonders hingewiesen werden.

Unklare Formulierungen gehen zulasten des Unternehmens. Inhaltlich können AGB durch das UWG beschränkt werden, wenn sie Konsumenten unangemessen benachteiligen.

Informationspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr (Schweiz)

Unternehmen müssen im Online-Handel zwingend folgende Informationen bereitstellen:

- Name und Kontaktadresse (inkl. E-Mail-Adresse),
- technische Schritte des Vertragsschlusses,
- Möglichkeit zur Fehlerkorrektur vor Absenden einer Bestellung,
- unverzügliche elektronische Bestellbestätigung.

Die Bestätigung ist jedoch *nicht* gleichzusetzen mit der Vertragsannahme.

Konsumentenschutz und Widerrufsrecht

EU-Recht In der EU gelten strenge Vorschriften, unter anderem:

- umfassende Informationspflichten,
- 14-tägiges Widerrufsrecht für Konsumenten,
- Button-Lösung („zahlungspflichtig bestellen“),
- Regeln für digitale Inhalte.

Schweiz Die Schweiz kennt im Online-Handel **kein generelles Widerrufsrecht**. Ein Widerrufsrecht besteht nur für Telefon- und Haustürgeschäfte über CHF 100.

Geoblocking-Verbot

Das UWG untersagt im Online-Handel insbesondere:

- Diskriminierung aufgrund Nationalität oder Wohnsitz,
- Sperrung des Zugangs zu Online-Portalen ohne sachlichen Grund,
- Weiterleitung in andere Länder-Shops ohne Zustimmung.

Kinder im Internet

Kinder sind beschränkt handlungsfähig. Sie können nur mit Zustimmung der Eltern Verträge abschliessen, es sei denn, es handle sich um geringfügige Geschäfte des täglichen Lebens. Eltern können haftbar sein, wenn sie ihre Aufsichtspflichten verletzen oder Konten weitergeben.

Beweisfragen im E-Business

Für Online-Verträge müssen beweisbar sein:

- ob ein Vertrag zustande kam,
- was Inhalt des Vertrags war,
- wer die Erklärung abgegeben hat.

Beweise können bestehen aus:

- E-Mails,
- elektronischen Logfiles,
- Screenshots,
- gespeicherten Transaktionsdaten.

Unternehmen müssen eine zuverlässige Systemfunktion dokumentieren können.

Formvorschriften und digitale Signatur

Die Schriftform ist online nur eingeschränkt möglich:

- Schriftlichkeit erfordert eine eigenhändige Unterschrift.
- Ausnahmen: qualifizierte elektronische Signatur (QES) nach ZertES.

Digitale Signaturen dienen der Identifikation und Integrität von Dokumenten und können bei gesetzlicher Zulassung vollständig die Schriftform ersetzen.

5 Datenschutz

Das Datenschutzrecht schützt die informationelle Selbstbestimmung von Personen. Es regelt, wie Personendaten bearbeitet werden dürfen, welche Pflichten Unternehmen haben und welche Rechte betroffene Personen geltend machen können. Das schweizerische Datenschutzgesetz (DSG) wurde 2020 totalrevidiert und gilt seit dem 1. September 2023 in modernisierter Form. September 2023 in modernisierter Form. Es orientiert sich in vielen Punkten an der EU-DSGVO, bleibt jedoch teilweise weniger streng.

Begriff der Personendaten

Datenschutz gilt nur für Personendaten. Personendaten sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen. Dazu gehören unter anderem:

- Name, Adresse, Telefonnummer,
- Kontaktdaten, Kundennummern, IP-Adressen, Logins,
- Standortdaten, Nutzungsdaten, Verhaltensmuster,
- biometrische oder genetische Daten.

Nicht erfasst sind vollständig anonymisierte Daten. Pseudonymisierte Daten gelten weiterhin als Personendaten, da eine Re-Identifikation möglich sein kann.

Grundsätze der Datenbearbeitung

Jede Bearbeitung von Personendaten muss gemäss DSG bestimmten Prinzipien entsprechen. Eine Bearbeitung umfasst jeden Umgang mit Daten, z. B. Erheben, Speichern, Verwenden, Weitergeben, Publizieren oder Löschen.

Wesentliche Grundsätze sind:

- **Rechtmässigkeit:** Bearbeitung muss sich auf eine gesetzliche Grundlage, Einwilligung oder überwiegende Interessen stützen.
- **Transparenz und Treu und Glauben:** Die betroffene Person soll erkennen können, wie ihre Daten verwendet werden.
- **Zweckbindung:** Daten dürfen nur für den Zweck genutzt werden, für den sie erhoben wurden.
- **Verhältnismässigkeit:** Es dürfen nur so viele Daten wie nötig erhoben und bearbeitet werden.
- **Richtigkeit der Daten:** Unrichtige Daten müssen berichtigt werden.
- **Datensicherheit:** Schutz vor Verlust, Zugriff durch Unbefugte, Veränderungen oder unerlaubtem Transfer.

Wer diese Grundsätze verletzt, begeht eine Persönlichkeitsverletzung.

Besonders schützenswerte Personendaten und Profiling

Besonders schützenswerte Daten sind unter anderem:

- Gesundheitsdaten,
- religiöse, politische oder weltanschauliche Ansichten,
- Daten zur Intimsphäre,
- genetische und biometrische Daten,
- Daten zu Strafverfahren oder Sozialhilfe.

Profiling bezeichnet die automatisierte Bewertung menschlichen Verhaltens (z. B. Bonitätsprüfung, Risikoanalyse, Bewerbungsbewertung). Profiling mit hohem Risiko erfordert eine ausdrückliche Einwilligung.

Einwilligung

Eine Einwilligung ist gültig, wenn sie:

- freiwillig,
- informiert,
- spezifisch,
- und für besonders heikle Vorgänge ausdrücklich erteilt wird.

Nichtreaktion gilt grundsätzlich nicht als Einwilligung. Einwilligungen können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Risikobasierter Ansatz

Der risikobasierte Ansatz ist zentral im Datenschutz. Unternehmen müssen Massnahmen ergreifen, die dem Risiko für betroffene Personen angemessen sind. Je höher das Risiko, desto stärker sind die Schutzmassnahmen.

Dieser Ansatz beeinflusst:

- Datensicherheit,
- Zweckbindung und Minimierung,
- Auslandsübermittlungen,
- Profiling,
- Auftragsbearbeitung,
- Datenschutz-Folgenabschätzungen.

Auslandsübermittlung

Personendaten dürfen nur ins Ausland übermittelt werden, wenn:

- das Zielland ein angemessenes Datenschutzniveau hat, oder
- vertragliche Garantien bestehen (Standardvertragsklauseln, BCR),
- oder eine Einwilligung der betroffenen Person vorliegt,
- oder ein gesetzlicher Rechtfertigungsgrund besteht.

Auch Fernzugriff gilt als Auslandsbekanntgabe. Die USA gelten grundsätzlich nicht als sicher, ausser bei zertifizierten Unternehmen (z. B. Data Privacy Framework).

Datensicherheit und Auftragsbearbeitung

Unternehmen müssen technische und organisatorische Massnahmen ergreifen, einschliesslich:

- Verschlüsselung,
- Zugriffsbeschränkungen und Rollenkonzepte,
- Schulung der Mitarbeitenden,
- Logfiles und Audits,
- sichere Auswahl von Providern.

Auftragsbearbeiter (z. B. Cloud-Provider) dürfen Personendaten nur im Auftrag bearbeiten und müssen vertraglich eingebunden werden (AVV/DPA). Sie gelten nicht als „Dritte“.

Rechte der betroffenen Personen

Betroffene Personen haben insbesondere:

- **Auskunftsrecht:** Welche Daten werden bearbeitet?
- **Berichtigungsrecht:** Falsche Daten müssen berichtigt werden.
- **Recht auf Datenherausgabe und Übertragung** (Portabilität).
- **Informationsrechte:** Pflicht zur Datenschutzerklärung.
- **Recht auf menschliche Überprüfung bei automatisierten Entscheiden.**

Auskunft darf nur verweigert werden, wenn überwiegende Interessen Dritter oder der öffentlichen Sicherheit entgegenstehen.

Cookies, Tracking und Spam

Cookies:

- Das DSG verlangt grundsätzlich keine ausdrückliche Einwilligung.
- Ein Hinweis auf Cookie-Verwendung ist jedoch Pflicht.
- Die EU verlangt hingegen ein Opt-in für nicht essentielle Cookies.

Real-Time Bidding: Programmatic Advertising beruht auf grossflächiger Datenweitergabe. In der EU ist hierfür eine eindeutige Einwilligung notwendig.

Spam (UWG): Unlauter handelt, wer:

- unerbetene Massenwerbung versendet,
- keine Abmeldemöglichkeit anbietet,
- den Absender verschleiert.

Telefonwerbung ist unzulässig, wenn der „Sterneintrag“ nicht beachtet wird.

Durchsetzung des Datenschutzgesetzes

Die Durchsetzung erfolgt durch:

- **Zivilrecht:** Unterlassung, Beseitigung, Schadenersatz,
- **Verwaltungsrecht:** Verfügungen durch den EDÖB, Untersuchungen,
- **Strafrecht:** Bussen bis 250'000 CHF bei vorsätzlichen Verstössen.

Gebüsst werden können auch verantwortliche Personen (VR, GL), nicht nur das Unternehmen. Die Busse ist persönlich und oft nicht versicherbar.

6 Providerverträge

Providerverträge spielen im E-Business eine zentrale Rolle, da sie die Grundlage für den Betrieb von IT-Systemen, Cloud-Diensten, Support, Softwareentwicklung, Wartung und Outsourcing bilden. Das Vertragsrecht bietet einen grossen Gestaltungsspielraum, sodass die genaue vertragliche Ausgestaltung entscheidend für Rechte, Pflichten und Risiken ist.

Grundlagen und Vertragstypen

Im IT-Bereich existieren zahlreiche Erscheinungsformen von Verträgen, darunter:

- Beratung, Konzeption und Design,
- Softwareentwicklung und Wartung,
- Support und Betriebsleistungen,
- Lizenzierung und Übertragung von Rechten,
- Outsourcing und Cloud Computing (SaaS, PaaS, IaaS),
- Auslagerung ganzer Geschäftsprozesse (BPO).

Das Gesetz unterscheidet mehrere Vertragstypen, die je nach Inhalt eines Providervertrags relevant sind:

Werkvertrag (Art. 363 ff. OR)

- Der Provider schuldet ein bestimmtes Resultat.
- Das Werk muss vom Kunden abgenommen werden.
- Gewährleistungsrechte wie Nachbesserung, Minderung oder Rücktritt.
- Zwei Jahre gesetzliche Gewährleistungsfrist.

Auftrag (Art. 394 ff. OR)

- Der Provider schuldet sorgfältiges Tätigwerden, keinen Erfolg.
- Jederzeit kündbar (Art. 404 OR).
- Treuepflicht gegenüber dem Kunden.
- Zehn Jahre Verjährung (bei reinen Vermögensschäden).

Kauf- und Lizenzrecht

- Erwerb von Software auf Datenträgern kann Kaufrecht sein.
- Lizenzverträge regeln Nutzungsrechte für Software und Inhalte.

Gemischte Verträge Viele Providerverträge enthalten Elemente mehrerer Vertragstypen. Entscheidend ist, welche Leistung im Vordergrund steht.

Cloud Computing

Cloud-Dienste werden klassisch in drei Servicemodelle unterteilt:

- **IaaS:** Infrastruktur (Server, Speicher, Netzwerk),
- **PaaS:** Entwicklungsplattform,
- **SaaS:** Software als Dienstleistung.

Je höher die Stufe, desto weniger Verantwortung liegt beim Kunden und desto mehr beim Provider. Dadurch entstehen besondere Abhängigkeiten, die vertraglich geregelt werden müssen (z. B. Datenrückgabe, Sicherheit, Exit).

Wesentliche Vertragsinhalte

Ein Providervertrag sollte zwingend folgende Regelungsbereiche abdecken:

Leistungsumschreibung

- Genaue Beschreibung der Dienstleistungen,
- Umfang, Methoden, Qualitätsanforderungen,
- Abgrenzung zu Leistungen Dritter.

Mitwirkungspflichten des Kunden Beispielsweise:

- Bereitstellung von Infrastruktur,
- Zuweisung von Ansprechpartnern,
- Lieferung von Informationen,
- Entscheidungskompetenzen.

Entgelt und Zahlungsmodalitäten Neben Pauschalen oder Stundenansätzen wichtig:

- Meilensteinzahlungen,
- variable Kosten,
- Kostenkontrolle.

Organisatorische Aspekte

- Lenkungsorgane, Projektorganisation,
- Change-Management und Vertragsanpassungen.

Verzug, Abnahme und Gewährleistung

- Vorgehen bei verspäteter Lieferung,
- Kriterien für die Abnahme von Leistungen,
- Umfang der Mängelrechte.

Geistiges Eigentum

- Wem gehören die Ergebnisse?
- Welche Nutzungsrechte erhält der Kunde?
- Herausgabe aller Daten bei Vertragsende.

Datenschutz und Geheimhaltung

- Vertraulichkeit von Geschäfts- und Personendaten,
- Auftragsbearbeitung nach DSGVO,
- Regelungen zu Subunternehmern.

Datensicherheit Vertraglich festzuhalten sind:

- technische und organisatorische Massnahmen,
- Verschlüsselung, Zugriffskontrollen, Backup,
- Auditrechte des Kunden oder Providers.

Haftungsbeschränkung Provider versuchen regelmässig:

- Haftung zu limitieren (z. B. auf eine Jahresgebühr),
- Haftung für leichte Fahrlässigkeit auszuschliessen,
- indirekte Schäden auszunehmen.

Dauer und Beendigung

- Vertragslaufzeit, Kündigungsfristen,
- Kündigung aus wichtigem Grund,
- Folgen der Vertragsbeendigung (z. B. Übergangsregelungen).

Service Level Agreements (SLAs)

SLAs legen messbare Kriterien fest, nach denen Leistungen zu erbringen sind. Sie enthalten:

- Verfügbarkeiten und Messperioden,
- Reaktions- und Behebungszeiten,
- Reporting und Eskalationsmechanismen,
- Sanktionen bei Nichteinhaltung (z. B. Konventionalstrafen).

Wichtig ist, dass SLAs *nicht* definieren, *was* geliefert wird, sondern *wie gut* die Lieferung erfolgt.

Mängel und Gewährleistung

Bei werkvertraglichen Leistungen gelten die Regeln der Sachgewährleistung:

- fehlende zugesicherte Eigenschaften,
- Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit,
- Mängel bei Ablieferung.

Wichtig sind:

- Mängelrügepflichten,
- klare Abnahmeregeln und Testphasen,
- Möglichkeiten zur Nachbesserung,
- Preisminderung oder Rücktritt.

Bei Auftragsverhältnissen bestehen diese Rechte nicht, da kein Erfolg geschuldet ist.

Aus- und Einstieg (Exit-Management)

Ein oft unterschätzter Teil des Providervertrags ist der geregelte Ausstieg. Zu klären sind:

- Herausgabe der Daten in einem nutzbaren Format,
- technische Unterstützung beim Übergang,
- Löschbestätigungen,
- Übergangsfristen,
- mögliche Mehrkosten.

Ohne klare Regelung drohen Lock-in-Effekte.

Typische Stolpersteine in der Praxis

- unklare Leistungsbeschreibungen,
- unbestimmte Begriffe (z. B. „angemessene Sorgfalt“),
- mangelhafte Dokumentation,
- fehlende Mängelrügen,
- unpräzise Schnittstellenverantwortung,
- nicht abgestimmte Verträge zwischen mehreren Lieferanten,
- kurze Fristen und hohe Anforderungen an die Nachweisführung.